

시 정 사 항

1. 제 목 : 공사대금 지급 시 사회보험료 정산 부적정

2. 관계기관 : ◇◇

3. 내 용 : ◇◇에서는 시설물 노후화로 인한 이용객 만족도 저하 등에 따라 시설보수공사 계획을 세우고 [표 1]과 같이 시설보수공사 계약을 체결하여 ◇◇ 시설 보수를 실시하였습니다.

[표 1] 시설보수 공사 계약 현황

(단위: 원)

계약업체	계약기간	계약금액	비고
(주)△△	'17.11.15.~'18.02.02.	###	건축, 기계설비
■●(주)	'17.11.15.~'18.02.02.	###	전기
계		###	

※ 최초 계약 기준

기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제1항 및 제2항에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구 시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 국민건강보험료 등의 납입확인서를 첨부하도록 하여야 하며, 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다.라고 규정되어 있습니다.

또한 시설보수(전기) 공사 계약서의 기획재정부 계약예규 공사계약 일반조건 제40조의2(국민건강보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면 계약담당공무원은 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 대가지급시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조에 정한 바에 따라 정산하여야 한다.라고 명시되어 있습니다.

따라서 ◇◇은 공사 종료 후 계약업체에 대금을 지급할 경우 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료의 실제 납부금액을 요구하여 확인하고, 납입 총액을 산출내역서의 보험료와 비교하여 정산하여야 합니다.

그런데 2018년 ◇◇ 종합감사 시 공사 계약 후 사회보험료 정산현황에 대해 확인한 결과, 시설보수(전기) 공사 준공 후 대금 지급 시 계약업체로부터 실제 보험료 납입 금액이 아닌 납입 확인서만을 제출받고 공사대금 전체를 지급하여 [표 2]와 같이 ###원 상당의 금액을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 시설보수(전기)공사대금 지급 시 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	산출내역서	실 납입금액	정산대상금액	차감금액	비고
국민연금	###	###	-	-	정산 비해당
건강보험	###	-	###	###	연계항목 조정
노인장기 요양보험	###	-	###	###	연계항목 조정
계	###	###	###	###	

4. 조치할 사항

○ ◇◇장은,

- 보험료 정산 오류 및 결근 공제 오류로 잘못 지급한 공사대금 ###원 상당을 환수하시고,(시정)

○ ◆◆는,

- 앞으로 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)